



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

Fórum Juiz Clodomiro Dutra de Moraes

Rua Jequié, 312, Esplanada, Dom Eliseu/PA - E-mail: 1domeliseu@tjpa.jus.br - Fone: (94) 98409-4032

PROCESSO nº. 0800622-15.2024.8.14.0107

SENTENÇA

1 - RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de contrato inexistente ou nulo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizado por MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA em face do [BANCO BRADESCO S.A](https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=6747225&pessoaHome=BANCO+BRADESCO+S.A.+CNPJ%3A+60.746.948%2F1922-75+%28REQUERIDO%29&id=23370015) [<https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=6747225&pessoaHome=BANCO+BRADESCO+S.A.+CNPJ%3A+60.746.948%2F1922-75+%28REQUERIDO%29&id=23370015>].

Examinando o presente feito, verifico que a requerida apresentou contestação no documento id. 117144025 e juntou documento. Por sua vez, a requerente apresentou no documento id. 117830465.

Vieram conclusos para sentença.

Compulsando os autos, constata-se que é hipótese de julgamento antecipado do mérito, vez que não há, no caso, necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

É o breve relatório. Decido

2 - DOS FUNDAMENTOS

Narra a autora ser correntista da instituição financeira, ora requerida, conforme documentos anexos.

Aduz que foi cobrado, mediante desconto em sua conta, tarifas referentes à manutenção de conta que não teria contratado.

A parte requerida, a seu turno, sustentou que o cliente assentiu livremente com os termos contratados, aceitando os serviços acima.

Eis, em síntese, os fatos.

2.1. Preliminares

2.1.1. Justiça gratuita

Não dou colhimento a preliminar de impugnação a justiça gratuita, posto que a autora, conforme anexos a inicial, é aposentada do INSS, isto posto, comprova-se a necessidade de gratuidade da justiça pelo valor recebido a título de aposentadoria.

Por ocasião da contestação, a parte demandada ventilou tese de prescrição.

2.1.2. Prescrição

Nos termos do art. 27, do CDC: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No presente caso, o termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo, desta feita, verifica-se que a pretensão de reparação pelos danos da parte autora não prescreveu.

2.1.3. Falta de interesse de agir

Inicialmente, a alegação de falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida), tendo em vista o cediço Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Destaco que o processo em tela não incide nas situações de exceção do referido Princípio.

Superadas as alegações acima, passo ao mérito da demanda.

Inicialmente, reconheço a aplicação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois inquestionável ser a instituição financeira fornecedora de serviços, bem como o requerente o utilizar como destinatário final (arts. 2º e 3º do CDC).

2.2 – Da utilização dos serviços da conta pela parte autora. Da inoccorrência de danos morais e materiais. Do contrato juntado aos autos.

Analisando o feito, observo que a parte ré juntou aos autos documento que

comprova a assinatura eletrônica da autora do termo de adesão à serviços, feita pela autora – **doc. id. 117144028 – pg. 1/3.**

É imperioso mencionar que segundo o art. 112 do Código Civil “*Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem*”. Além disso, segundo art. 183 do referido código, “*a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.*”.

Nesse contexto, a vontade das partes prevalece em face da mera formalidade, como eventualmente pode ocorrer em casos semelhantes a estes.

Assim, eventual falha quanto à falta de assinatura de todas as páginas não pode ser interpretado em favor da parte autora, pois efetivamente assumiu as obrigações contidas no termo de abertura de conta.

Somado ao fato de existir contrato firmado entre as partes, verifico nos extratos juntados que autora utilizou os serviços da conta, como cartão de crédito e outros.

Com efeito, os serviços foram utilizados pela demandante, de modo que a instituição financeira não pode ser compelida a devolver tarifas dos serviços que estavam disponibilizados e que foram, efetivamente, utilizados pela parte autora.

Nesse mesmo sentido, decisões de outros Tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS – APELO NÃO PROVIDO. Consta nos autos, que o autor não utilizava a conta apenas para sacar seu benefício como alega, dispondo de outros serviços oferecidos pelo banco. (TJ-MS - AC: 08003232920208120044 MS 0800323-29.2020.8.12.0044, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 10/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020). (grifei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. TESE FIXADA NO IRDR Nº 3043/2017. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS (OPERAÇÕES DE CRÉDITO) QUE EXTRAPOLA AQUELES DESCRITOS NO PACOTE ESSENCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA NÃO FOI ABERTA EXCLUSIVAMENTE PARA FIM DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 30043/2017,

restou estabelecida a Tese, segundo a qual "É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira". 2. Constatando-se que o consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização de sua conta bancária apenas para fins de recebimento dos valores de seu benefício previdenciário, demonstrando que a contratação se deu na modalidade de pacote essencial de serviços, no qual ausente a cobrança de tarifas, deve ser reformada a sentença recorrida, que concluiu pela abusividade das respectivas cobranças. 3. **Demonstrada a legitimidade dos descontos e que o interesse na abertura da conta pelo consumidor não ficou restringido apenas ao recebimento do seu benefício previdenciário, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado à 2ª Apelante.** 4. 2º Apelo conhecido e provido. 5. 1º Apelo prejudicado. 6. Unanimidade. (ApCiv 0102912020, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/08/2021 , DJe 23/08/2021). (grifei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. TESE FIXADA NO IRDR Nº 3043/2017. **UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS (OPERAÇÕES DE CRÉDITO) QUE EXTRAPOLA AQUELES DESCRITOS NO PACOTE ESSENCIAL.** DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA NÃO FOI ABERTA EXCLUSIVAMENTE PARA FIM DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 30043/2017, restou estabelecida a Tese, segundo a qual"É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira".2. Constatando-se que o consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização de sua conta bancária apenas para fins de recebimento dos valores de seu benefício previdenciário, demonstrando que a contratação se deu na modalidade de pacote essencial de serviços, no qual ausente a cobrança de tarifas, deve ser reformada a sentença recorrida, que concluiu pela abusividade das respectivas cobranças.3. Demonstrada a legitimidade dos descontos e que o interesse na abertura da conta pelo consumidor não ficou restringido apenas ao recebimento do seu benefício previdenciário,

não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelado. 4. Apelo conhecido e provido. 5. Unanimidade. **(ApCiv 0160962020, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2021 , DJe 23/06/2021).** (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS ILEGAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. **COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE JUNTA AOS AUTOS “TERMO DE ADESÃO” EM QUE HÁ PREVISÃO, MESMO QUE GENÉRICA, DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR UTILIZOU OS SERVIÇOS QUE CONTRATOU, INCLUSIVE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA MODALIDADE DE ERRO SUBSTANCIAL. TARIFA DESCONTADA E CONTRATADA PELA PARTE AUTORA. VALOR NÃO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.** Recurso provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004897-21.2016.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 15.09.2017). (TJ-PR - RI: 00048972120168160089 PR 0004897-21.2016.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 15/09/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2017). (grifei).

Desta forma, acolho a tese defensiva no sentido de que a parte autora contratou e utilizou os serviços da conta, de modo que não faz *jus* à reparação dos danos morais e materiais.

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** o pedido formulado na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau.

Servirá a presente COMO MANDADO/OFÍCIO, conforme autoriza o Provimento nº. 013/2009 - CJRM.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Dom Eliseu/PA, 19 de março de 2025.

Juíza **REJANE BARBOSA DA SILVA**

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA